

0005995-71.2021.8.26.0482

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Sizara Corral de Arêa Leão Muniz Andrade

Comarca: Presidente Prudente

Foro: Foro de Presidente Prudente

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/06/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Odair Martim de Oliveira

Juíza de Direito: Dra. Sizara Corral de Arêa Leão Muniz Andrade

VISTOS.

ODAIR MARTIM DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, foi denunciado pela prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e no artigo 12 da Lei nº ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Presidente Prudente

Foro de Presidente Prudente

3ª Vara Criminal

Avenida Coronel Jose Soares Marcondes, 2201, Presidente Prudente - SP - cep 19013-050

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0005995-71.2021.8.26.0482 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0005995-71.2021.8.26.0482

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Odair Martim de Oliveira

Juíza de Direito: Dra. Sizara Corral de Arêa Leão Muniz Andrade

VISTOS.

ODAIR MARTIM DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, foi denunciado pela prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e no artigo 12 da Lei nº

10.826/03, ambos combinados com o artigo 29 do Código Penal, em concurso material (artigo 69 do Código Penal), e ANDERSON DIAS MOTOZO, qualificado nos autos, foi denunciado pela prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e no artigo 14, caput, da Lei nº 10.826/03, ambos combinados com o artigo 29 do Código Penal, em concurso material (artigo 69 do Código Penal), porque, segundo a denúncia, no dia 03 de novembro de 2020, por volta das 19h30min, na Rua Joaquim Tofanelli, nº 154, Jardim Sabará, nesta cidade e Comarca de Presidente Prudente, agindo em consórcio executório e com identidade de propósitos:

a) guardavam e tinham em depósito, para fornecimento a terceiros, no interior da residência de ODAIR, aproximadamente 22,19g (vinte e dois gramas e dezenove centigramas) de cocaína, na apresentação vulgarmente conhecida como crack, fracionados em 109 (cento e nove) porções, embaladas em invólucros plásticos, tratando-se de substância que, por seu princípio ativo, Benzoilmetilecgonina, é capaz de determinar dependência e está relacionada em lista anexa à Portaria nº 344/98 da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, como droga proibida no território nacional; e

b) agindo sem autorização legal ou regulamentar, ANDERSON guardava, na residência de ODAIR, que também guardava, em sua residência, 01 (uma) arma de fogo de calibre 22 e 04 (quatro) munições de uso permitido.

Segundo narra o Promotor de Justiça, no portão da residência de Odaír há uma placa que veda parcialmente a visão da via pública.

Na data dos fatos, policiais militares dirigiram-se àquele local, pois haviam recebido notícia de que os acusados lá praticavam o tráfico de drogas.

Um dos milicianos se aproximou do portão e Anderson o contatou por uma pequena fresta, perguntando: Quantas pedras você vai querer?

Convencidos de que, no imóvel, havia substâncias entorpecentes destinadas ao fornecimento a terceiros, os policiais ingressaram. Nesse momento, os denunciados iniciaram fuga, pelos fundos da casa. Odaír teve sucesso na evasão, mas Anderson caiu do telhado do imóvel vizinho e foi abordado.

Em seguida, os milicianos constataram que a residência de Odaír está situada num terreno que possui duas casas. Na parte frontal, havia uma casa desocupada e sem mobília. Nos fundos, numa residência que estava com as portas abertas e luzes acesas, os policiais realizaram buscas e encontraram uma camiseta pertencente a Anderson e, no interior de um criado-mudo existente em um dos cômodos, uma carteira com documentos pessoais de Odaír, R\$ 1.058,00 (mil e cinquenta e oito reais), em dinheiro, e 69 (sessenta e nove) porções de crack, das quais 06 (seis) tinham tamanho superior às demais. Na sala da residência dos fundos, localizaram, ainda, 04 (quatro) telefones celulares.

Com auxílio de cão farejador, lograram encontrar, no telhado da residência, outras 40 (quarenta) porções de crack, uma balança de precisão, um revólver de pressão adaptado para uso de munições de calibre 22 e 04 (quatro) munições de calibre 22. Na caixa de correios, situada na parte frontal do imóvel, localizaram R\$ 100,00 (cem reais), em cédulas variadas.

Afirma o Ministério Público que as circunstâncias da apreensão revelam a destinação da droga ao fornecimento à comercialização.

A denúncia (fls. 129/131) veio acompanhada dos autos do inquérito policial (fls. 05/125) e foi recebida em 10 de dezembro de 2020 (fls. 137/138).

O pedido de decretação da prisão preventiva de Odaír foi indeferido (fls. 155/157). Citados (fls. 178 e 198), os réus, assistidos por seus Defensores (fls. 63 e 204), responderam à acusação (fls. 187/191 e 221/225).

Reexaminada a presença dos requisitos legais, nos termos do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, manteve-se a prisão preventiva do denunciado Anderson (fls. 200/202).

Inexistindo questões preliminares a analisar e causa de absolvição sumária, o recebimento da denúncia foi ratificado (fls. 230).

Durante a instrução processual (fls. 247/248), foram ouvidas duas testemunhas, seguindo-se o interrogatório do réu Anderson. Os depoimentos foram registrados por gravação audiovisual (fls. 299/300).

Como o acusado Odaír não compareceu à audiência e disse não dispor de meios para

participar de videoconferência (fls. 243), designou-se nova data para o seu interrogatório (fls. 247/248).

Após a apresentação de memoriais (fls. 255/265 e 268/273), a pretensão punitiva pertinente ao acusado Anderson foi julgada parcialmente procedente (fls. 274/284). Desmembraram-se os autos, para prosseguimento com relação ao denunciado Odair, e formou-se esta autuação (fls. 01 e 04).

Embora intimado (fls. 318), o acusado Odair não compareceu à audiência designada para seu interrogatório e foi declarado revel (fls. 320/321).

Nas alegações finais, o Promotor de Justiça, preliminarmente, pugnou pela juntada de laudo pericial. No mérito, postulou a condenação, nos moldes da denúncia (fls. 327/338).

Os Defensores de Odair, nos memoriais, alegaram a ilicitude da invasão domiciliar e a nulidade das provas decorrentes desse fato. No mérito, pleitearam a absolvição, alegando a insuficiência da prova colhida para embasar decisão condenatória.

Subsidiariamente, pugnaram pela desclassificação da conduta para a prevista no artigo 28 da Lei de Drogas, pela aplicação da diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, pela fixação do regime aberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, e pela substituição desta por restritiva de direitos (fls. 341/361).

Juntaram-se laudos periciais (fls. 369/374 e 388/408), sobre os quais se manifestaram o Ministério Público (fls. 378 e 416) e os Defensores (fls. 384 e 417).

É o relatório.

DECIDO.

Analiso a questão preliminar suscitada.

O crime de tráfico é permanente, de modo a possibilitar a entrada no domicílio do agente, enquanto perdurar o estado de flagrância (art. 5º, XI, CF).

Interpretando a norma constitucional (art. 5º, XI, CF), o Supremo Tribunal Federal, no Recurso Especial nº 603.616/RO, julgado sob o regime de repercussão geral, estabeleceu que, havendo elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida, é possível excepcionar a regra constitucional da inviolabilidade domiciliar. Leia-se:

(...) Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida (...). (STF; Tribunal Pleno; RE 603.616/RO; Relator: Ministro Gilmar Mendes; j. 05.11.2015).

Por certo, fundadas razões e justa causa são conceitos jurídicos indeterminados.

Assim, a leitura do voto do Ministro Relator é de grande valia para compreender que fatos caracterizam justa causa. Vejamos:

(...) A busca foi realizada sem mandado judicial. No entanto, havia fundadas razões para suspeitar que o recorrente estava em situação de flagrante delito quanto ao crime de tráfico de drogas. O acórdão recorrido assenta que o investigado e Reinaldo Campanha eram suspeitos de transportar drogas. Reinaldo dirigia caminhão de propriedade do recorrente. A polícia já havia monitorado encontros de ambos.

Em 20.4.2007, Reinaldo partiu da casa do recorrente Paulo Roberto dirigindo caminhão que, posteriormente, foi interceptado. Inspecionado o veículo, foram localizados 23,421 kg (vinte e três quilos, quatrocentos e vinte e um gramas) de cocaína. Após a prisão, Reinaldo teria confirmado receber a droga de Paulo Roberto. Na sequência, os policiais foram à residência de Paulo Roberto e ingressaram na casa e em seu terreno sem autorização. Ao revistarem o veículo estacionado na garagem, localizaram os 8,542 kg (oito quilos, quinhentos e quarenta e dois gramas) de cocaína adicionais. O ingresso forçado na casa estava amparado no acompanhamento prévio e nas declarações do flagrado Reinaldo, elementos suficientes para indicar fundadas razões de que Paulo Roberto estivesse cometendo o crime de tráfico de drogas (...) (sem sublinhas no original).

Observe-se, ainda, a manifestação do Ministro Celso de Mello, durante os debates: É fundamental que exista causa provável, cuja ocorrência legitimará o ingresso de

terceiros em residência alheia, ainda que “invito domino”, desde que, por óbvio, registre-se qualquer das situações excepcionais a que alude o inciso XI do art. 5º da Constituição (sem sublinhas no original).

O estudo do caso induz à conclusão de que, havendo suspeita, basta que se lhe some um fato para excepcionar a inviolabilidade domiciliar.

No caso em exame, as testemunhas policiais militares (fls. 247/248) afiançaram que haviam recebido a notícia de que o local do fato servia ao tráfico de drogas.

Quando um dos milicianos, Ricardo Moraes Alves, se aproximou do portão para observar o interior do imóvel, Anderson foi até ele e perguntou: Quantas pedras você vai querer?

Inegável que a indagação se tratava de oferta de venda de drogas.

A oferta de substância entorpecente à venda constituiu justo motivo a indicar que o tráfico de drogas estava sendo praticado naquele momento, de modo a legitimar o ingresso dos policiais no domicílio do acusado. Logo, à luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não houve ilicitude na ação policial.

No mais, o processo está em ordem. Não há irregularidade ou nulidade a sanar e estão presentes as condições da ação penal e os pressupostos processuais. Impõe-se, portanto, o julgamento do mérito.

Analisando cada infração penal num tópico distinto.

I. Artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, combinado com o artigo 29 do Código Penal.

A materialidade delitiva ficou demonstrada por meio do boletim de ocorrência (fls. 21/26), do auto de exibição e apreensão (fls. 27/29), do laudo de exame químico toxicológico (fls. 388/390), do laudo de exame da balança apreendida (fls. 391/393) e da prova oral, colhida sob o contraditório.

A prova oral também revelou a autoria da infração penal.

O laudo de exame químico toxicológico (fls. 388/390) demonstra a natureza entorpecente da substância apreendida, que contém cocaína em sua composição química, além da sua quantidade.

Inegável que as porções de crack se destinavam ao tráfico, haja vista o fracionamento em mais de uma centena de porções, individualmente embaladas.

Além disso, no mesmo contexto foi apreendida uma balança com acurácia mínima de 0,1g (um decigrama) e vestígios de cocaína (fls. 391/393), circunstâncias que denotam a utilização do objeto para a pesagem de pequenas porções da droga.

Ao guardar e manter em depósito a substância entorpecente, os sujeitos ativos praticaram condutas previstas no caput do artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

Resta verificar se o réu Odair Martim de Oliveira concorreu para o delito.

Conforme se expôs no relatório, Odair optou por não comparecer à audiência designada para o seu interrogatório (fls. 318 e 320/321).

Quando ouvido pela Autoridade Policial (fls. 92/93), disse que não tinha conhecimento da existência da droga apreendida.

Contudo, as circunstâncias da apreensão, descritas pelos milicianos, evidenciam que Odair não apenas sabia da existência das porções de crack, mas as tinha sob a sua posse e, ao menos, concorreu para a guarda e manutenção em depósito.

A testemunha Ricardo Moraes Alves (fls. 267/268), policial militar, informou que, anteriormente aos fatos, recebera notícias de que Anderson e Odair haviam se apossado de um imóvel e estavam praticando o tráfico de drogas. Na ocasião descrita na denúncia, compareceu ao local e aproximou-se do portão, que era fechado por material metálico, mas tinha uma pequena fresta. Enquanto observava o interior do imóvel, Anderson aproximou-se e indagou-lhe: Quantas pedras você vai querer? Nesse momento, determinou-lhe que abrisse o portão, mas Anderson correu para a lateral da casa e Odair, para os fundos. Quando conseguiu pular o portão, Anderson subiu no telhado de uma casa vizinha e Odair, evadiu-se. Contudo, Anderson caiu do telhado e foi abordado. Em seguida, vistoriaram o imóvel. No terreno onde os acusados estavam, havia duas casas. Uma delas, situada na parte frontal do terreno, estava desabitada. A outra, situada nos fundos, estava aberta e com o ventilador ligado.

Num dos quartos, numa gaveta, encontraram uma carteira, contendo documentos pessoais de Odair, R\$ 1.058,00, e 69 (sessenta e nove) pedras de crack. Além da droga, encontraram seis telefones celulares no imóvel. Com o auxílio de cão

farejador, cujo comparecimento foi solicitado, encontraram outras 40 (quarenta) pedras de crack, entre frestas do telhado, e uma arma de pressão adaptada para disparar munições de calibre 22, além de cartuchos do mesmo calibre. Natan Mateus Martinez Corveloni (fls. 267/268), também policial militar, reprisou o relato de seu colega de ofício.

Não há sequer indício de que as testemunhas tenham mentido, tampouco de que possuam motivos para tanto.

O uníssono entre os relatos dos milicianos, demonstra que 69 (sessenta e nove) das porções de crack foram encontradas numa gaveta onde também havia uma carteira com dinheiro e documentos pessoais de Odair, e as demais pedras de crack, no total de 40 (quarenta), estavam entre frestas do telhado.

Como os réus iniciaram fuga imediatamente após a chegada dos milicianos, não é possível supor que Anderson maliciosamente tenha colocado as drogas entre os pertences de Odair. Não haveria tempo para tanto.

Por consequência, tem-se que as pedras de crack encontradas numa gaveta, em meio a objetos pessoais de Odair (dinheiro e documentos de identificação), estavam sob a posse e guarda dele.

Por outro lado, como Odair residia no imóvel, não é crível que porções de crack fossem escondidas no telhado sem a sua aquiescência. Fica evidente, portanto, que ele, ao menos, concorreu para que porções de crack permanecessem em depósito no telhado (art. 29, CP).

Ao possuir, guardar e ter em depósito porções de crack, o denunciado Odair Matim de Oliveira praticou condutas previstas no caput do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, combinado com o artigo 29 do Código Penal.

Evidenciada a finalidade de fornecimento da substância entorpecente a terceiros, fica logicamente afastado o pedido de desclassificação do fato para o previsto no artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/06.

Não se aplica a diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

A quantidade de droga, dinheiro, a posse de balança, munições e objetos de origem espúria são circunstâncias concretas que denotam a dedicação do agente à atividade criminosa. Nesse sentido:

(...) para a aplicação da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o sentenciado deve preencher, cumulativamente, os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 a 2/3, a depender das circunstâncias do caso concreto. 2. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior de Justiça, a gravidade concreta do crime autoriza a não incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. 3. Na hipótese, o Tribunal a quo concluiu, de forma fundamentada, quanto a não aplicação do redutor, haja vista a quantidade de droga apreendida, aliada às circunstâncias do delito (apreensão de dois revólveres, um simulacro de arma de fogo, seis cápsulas de munição deflagradas, cinco munições não deflagradas, uma balança de precisão e as importâncias de R\$ 607,00 e Bs.F 400,00 em espécie), indicando que o agravante se dedicava à atividades criminosas, fatores que justificam o afastamento da benesse (...). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ; AgRg no AREsp 1661195/R0; Relator: Ministro Jorge Mussi; Quinta Turma; j. 23/06/2020; DJe 04/08/2020).

No caso, foram encontradas mais de uma centena de porções de crack, parte em embalagens individuais, na apresentação usualmente comercializada no varejo, e parte in natura, em porções de tamanho maior (fls. 27/29 e 388/390).

Junto a parte da droga, numa gaveta, os milicianos encontraram quantia considerável, R\$ 1.058,00 (mil e cinquenta e oito reais).

Numa fresta do telhado foram encontradas mais porções de crack, uma balança de precisão e munições de arma de fogo de calibre 22.

A posse concomitante de centenas de porções de crack, balança, dinheiro e munições impede a conclusão de que Odair fosse traficante ocasional. Não se crê que acumulasse tantos objetos destinados à prática delitiva para realizar o crime por

breve período.

Por conseguinte, é inequívoca a dedicação do acusado à atividade criminosa, o que obsta a incidência da causa de diminuição de pena (art. 33, § 4º, Lei nº 11.343/06).

II. Artigo 12 da Lei nº 10.826/03.

O boletim de ocorrência (fls. 21/26), o auto de exibição e apreensão (fls. 21/26), do laudo de exame da arma e cartuchos apreendidos (fls. 369/374) e a prova oral demonstram a materialidade dessa infração penal.

A autoria, pelo acusado Odair, restou evidenciada pela prova oral.

O laudo pericial de fls. 369/374 demonstra que o mecanismo de disparo da arma apreendida funciona por meio de mola e o impulsionamento das munições, de chumbinho, por deslocamento de ar. Trata-se, portanto, de arma de pressão, cuja posse não se adequa à previsão contida no artigo 12 da Lei nº 10.826/03.

O mesmo laudo (fls. 369/374) demonstra que os 04 (quatro) cartuchos apreendidos são munições para arma de fogo de calibre 22, aptas para realizar disparos.

Trata-se de cartuchos de calibre permitido, cuja posse lícita supõe autorização administrativa, nos termos da Lei nº 10.826/03.

Não há dúvida de que as munições estavam sob a posse do denunciado, pois foram encontradas numa fresta do telhado da residência dele, como narraram as testemunhas policiais militares.

Consoante se expôs anteriormente, não é crível que outrem, sem a aquiescência do réu, guardasse porções de crack e as munições no telhado da casa dele.

Além disso, o laudo de fls. 394/408 demonstra que fotografia de arma compatível com a apreendida foi capturada por câmera do mesmo modelo do celular de Odair, conforme anotação de fls. 398.

Consigne-se que Odair, extrajudicialmente (fls. 92/03), disse ser proprietário do celular Samsung J2, de cor preta, que hospedava a linha telefônica nº 18 98124-9169, da operadora Tim.

A conta de Whatsapp cadastrada no telefone descrito às fls. 395/396 usava a linha 55 18 98124-9169, referida por Odair. Portanto, aquele celular, que continha imagens de armas em sua memória (fls. 398), pertencia a ele.

Ao possuir munições de arma de fogo de calibre permitido, agindo sem autorização e em desacordo com determinação legal, o denunciado materializou a ação prevista no artigo 12 da Lei nº 10.826/03.

Há concurso material (art. 69, CP) entre as infrações penais, pois foram praticadas por meio de mais de uma ação, com desígnios autônomos.

Demonstradas, pois, a materialidade delitiva e a autoria e ausentes excludentes da ilicitude, dirimentes da culpabilidade ou hipóteses de não aplicação da sanção, é caso de condenação de Odair Martim de Oliveira pela prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e no artigo 12 da Lei nº 10.826/03, em concurso material de delitos (artigo 69 do Código Penal).

Passo a dosar a pena.

Em respeito aos artigos 59 e 68 do Código Penal e ao artigo 42 da Lei nº 11.343/06, observo que o réu é tecnicamente primário.

A culpabilidade do acusado (entendida como o índice de reprovabilidade da conduta) e as circunstâncias e consequências das infrações são normais para essas modalidades delitivas.

Não há, nos autos, informações relevantes sobre a personalidade e conduta social do denunciado, tampouco sobre sua motivação.

Sopesados tais fatores, fixam-se as penas-base nos patamares mínimos, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, para o crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06; e 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, para o crime descrito no artigo 12 da Lei nº 10.826/03.

Por falta de elementos sobre a capacidade financeira do réu, fixo o valor unitário da pena de multa em 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Não há circunstâncias agravantes ou atenuantes, tampouco causas de aumento ou de diminuição de pena a serem consideradas.

Apenas para que não se alegue omissão, consigno novamente o descabimento da redução de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, pois as circunstâncias

do fato demonstram a dedicação do réu à atividade criminosa.

Somadas, na forma dos artigos 69 e 72 do Código Penal, as sanções totalizam 05 (cinco) anos de reclusão, 01 (um) ano de detenção, e 510 (quinhentos e dez) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Considerando o quantum da sanção, fixo o regime semiaberto para o início do cumprimento das penas privativas de liberdade (art. 33, § 2º, CP).

Por não estar preenchido requisito objetivo (quantum da sanção), não se aplicam a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a suspensão condicional da pena (artigos 44 e 77, CP).

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia para condenar ODAIR MARTIM DE OLIVEIRA, nascido aos 25/03/1998, natural de Presidente Prudente/SP, filho de Nadir Martim de Oliveira e de Odorico Lemes de Oliveira, inscrito no RG nº 56.067.066-7 SSP/SP e no CPF nº 450.263.038-11 (fls. 38), pela prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e no artigo 12 da Lei nº 10.826/03, em concurso material (artigo 69 do Código Penal), a cumprir pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos de reclusão e de 01 (um) ano de detenção, ambas em regime inicialmente semiaberto, e a pagar 510 (quinhentos e dez) dias-multa, calculado o dia-multa no valor unitário mínimo, atualizado.

Ausentes os requisitos da prisão preventiva, faculto ao condenado recorrer em liberdade, ressalvadas, obviamente, outras ordens de prisão.

Tratando-se de pessoa presumivelmente pobre, condeno o acusado ao pagamento das custas processuais, condicionando a cobrança à melhora de suas condições econômicas nos próximos cinco anos.

Ausente divergência sobre a natureza entorpecente da substância apreendida e sobre a sua quantidade, autorizo a imediata destruição da droga que permanece sob a custódia da Autoridade Policial. Oficie-se.

As circunstâncias da apreensão evidenciam que o dinheiro e os celulares apreendidos (fls. 27/29) provêm da venda de drogas.

Com fundamento no artigo 63 e parágrafos da Lei nº 11.340/06, declaro o perdimento do dinheiro em favor da União (art. 63, Lei nº 11.343/06).

Por se tratar de bens inservíveis à União, autorizo a destruição dos celulares apreendidos, após o trânsito em julgado.

Autorizo a imediata restituição da carteira, cartões e documentos pessoais descritos às fls. 28 ao acusado Odair Martim de Oliveira.

Para controle, anoto que o réu Odair está assistido por Defensores nomeados por meio do convênio DPE/Toledo (fls. 204); e, relativamente ao réu Anderson Dias Motozo, o processo segue em outra autuação (fls. 04).

Transitada em julgado, expeçam-se mandado de prisão, guia de recolhimento e certidão de sentença (Prov. CG nº 05/2022), façam-se as devidas anotações no Sistema Informatizado Oficial e comunicações ao IIRGD e à Justiça Eleitoral e oficie-se para reversão dos bens à União. Oportunamente, arquivem-se os autos.

P. I. C.

Presidente Prudente, 21 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA